



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25	Oggetto: Approvazione atto di transazione tra il Comune di Squillace e CO.E.S. di Francesco Guzzo S.R.L. rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Colosimo.
Del 18.02.2026	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL
18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2026** Addì **diciotto** del mese di **febbraio**

Alle ore **17.40** Nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI*
2	CRISTOFARO	Tommaso	Vicesindaco	SI*
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Assessore	SI*
4	CARISTO	Francesca	Assessore	SI*
5	MELLACE	Natascia	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco - Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: *Approvazione atto di transazione tra il Comune di Squillace e CO.E.S. di Francesco Guzzo S.R.L. rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Colosimo.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO

Premesso: *che CO.E.S. di Francesco Guzzo S.R.L., con sede legale in Catanzaro, Viale Europa, Zona P.I.P. snc, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Francesco Guzzo, in qualità di Impresa Capogruppo Mandataria dell'A.T.I. CO.E.S. di Francesco Guzzo S.R.L. – ROGU Costruzioni S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Colosimo, ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale ordinario di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, contro il Comune di Squillace, al fine di ottenere il pagamento della somma di Euro 287.634,19, quale quota residua del credito vantato nei confronti del predetto Ente per la realizzazione dei lavori denominati "Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato di Squillace", oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, calcolati dalle singole scadenze delle fatture sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese, i diritti e gli onorari del procedimento d'ingiunzione;*

Dato atto *che il giudice, letto il sopra esposto ricorso, ha emesso il decreto ingiuntivo N.R.G. 450/2026, con cui ha ingiunto al Comune di Squillace il pagamento della somma di Euro 287.634,19, oltre interessi come da domanda, oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 2.900,00, per compenso, in Euro 634,00 per esborsi, IVA e C.p.a., oltre al rimborso delle spese generali pari al 15% sul compenso;*

Sentito *il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale in ordine alla dovutezza delle somme richieste;*

Rilevato:

che, in pendenza dei fatti sopra descritti, sono intervenuti incontri e contatti conciliativi tra l'Amministrazione e CO.E.S. di Francesco Guzzo S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Colosimo, a seguito della quale si è giunti alla conclusione che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere ogni spettanza al fine di evitare la prosecuzione del giudizio con conseguente aggravio di spese per l'Ente;

Dato atto, infine:

che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli articoli 1965 e 1976 del codice civile, con il quale le parti facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che può sorgere tra di loro;

***Acquisiti** i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00;*

***Ritenuto** approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;*

***Rilevata** la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 267/00;*

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge.

DELIBERA

1. di approvare l'unito atto di transazione tra il Comune di Squillace e CO.E.S. di Francesco Guzzo S.R.L., che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Con successiva ed unanime votazione, regolarmente espressa

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

COMUNE DI SQUILLACE

Prov. DI CATANZARO

UFFICIO CONTENZIOSO

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno duemilaventisei, il giorno del mese di , in Squillace, nella casa comunale,

TRA

L'avv. Giuseppina Ferrucci, la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma quale Responsabile del Servizio Contenzioso – ed è pertanto autorizzata ad agire in nome per conto e nell'interesse del suddetto Comune;

E

CO.E.S. di Francesco Guzzo S.R.L., con sede legale in Catanzaro, Viale Europa, Zona PIP, snc, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Francesco Guzzo, in qualità di Impresa Capogruppo Mandataria dell'A.T.I. CO.E.S. di Francesco Guzzo S.R.L. – ROGU Costruzioni S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Colosimo;

Premesso:

che CO.E.S. di Francesco Guzzo S.R.L., con sede legale in Catanzaro, Viale Europa, Zona P.I.P. snc, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Francesco Guzzo, in qualità di Impresa Capogruppo Mandataria dell'A.T.I. CO.E.S. di Francesco Guzzo S.R.L. – ROGU Costruzioni S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Colosimo, ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale ordinario di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, contro il Comune di Squillace, al fine di ottenere il pagamento della somma di Euro 287.634,19, quale quota residua del credito vantato nei confronti del predetto Ente per la realizzazione dei lavori denominati "Opere di risanamento delle situazioni di dissesto idrogeologico nel centro abitato di Squillace", oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, calcolati dalle singole scadenze delle fatture sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese, i diritti e gli onorari del procedimento d'ingiunzione;

Dato atto che il giudice, letto il sopra esposto ricorso, ha emesso il decreto ingiuntivo N.R.G. 450/2026, con cui ha ingiunto al Comune di Squillace il

pagamento della somma di Euro 287.634,19, oltre interessi come da domanda, oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 2.900,00, per compenso, in Euro 634,00 per esborsi, IVA e C.p.a., oltre al rimborso delle spese generali pari al 15% sul compenso;

***Sentito** il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale in ordine alla dovutezza delle somme richieste;*

Rilevato inoltre che:

in pendenza dei fatti sopra richiamati, sono intervenuti incontri e contatti conciliativi tra l'Amministrazione e CO.E.S. di Francesco Guzzo S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Colosimo, a seguito dei quali si è giunti alla conclusione che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni spettanza, in quanto la definizione transattiva della vicenda in esame, comporta per l'Ente, una riduzione degli interessi moratori dovuti, ed evita di introdurre un giudizio di opposizione che, oltre a comportare ulteriori spese, non presenta alcuna chance di vittoria per l'Ente, stante la dovutezza delle somme richieste, per come attestato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale;

pertanto la transazione prospettata comporta:

Per il Comune:

- *il pagamento a favore di CO.E.S. di Francesco Guzzo S.R.L., della somma di Euro 94.200,00, a titolo di quota parte della sorte capitale, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo transattivo;*
- *il pagamento, entro il medesimo termine, delle spese legali come liquidate nel decreto ingiuntivo;*
- *il pagamento della somma di Euro 30.000,00 a titolo di interessi moratori, in luogo della somma dovuta di Euro 61.118,00, entro la data del 15.09.2026 .*
- *la somma di Euro 193.434,19, quale quota residua della sorte capitale entro il 31.10.2026, qualora le somme dovessero essere accreditate prima di tale data saranno erogate nell'immediatezza dell'accredito da parte del competente Ministero;*

Per CO.E.S. di Francesco Guzzo S.R.L.:

- *l'accettazione del pagamento dilazionato delle somme spettanti;*
- *la rinuncia ad una quota parte degli interessi moratori, in quanto a fronte dell'importo di Euro 61.118,00, accetta la somma di Euro 30.000,00;*

Richiamato l'art. 1965 del Codice civile, il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già iniziata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro;

***Dato atto** che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune in quanto rappresenta un'occasione di risparmio per l'Ente, oltre al vantaggio rappresentato dalla dilazione nel pagamento delle somme dovute;*

***Appurato** pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo;*

***Dato atto inoltre** che nella fattispecie in esame, ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile a fondamento di un accordo transattivo;*

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. *le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;*
2. *Il Comune di Squillace si impegna a liquidare e pagare a favore di CO.E.S. di Francesco Guzzo S.R.L., con sede legale in Catanzaro, Viale Europa, Zona P.I.P. snc, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Francesco Guzzo, in qualità di Impresa Capogruppo Mandataria dell'A.T.I. CO.E.S. di Francesco Guzzo S.R.L. – ROGU Costruzioni S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Colosimo, le seguenti somme, alle scadenze sotto indicate:*
 - *la somma di Euro 94.200,00, a titolo di quota parte della sorte capitale, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo transattivo;*
 - *il pagamento, entro il medesimo termine, delle spese legali come liquidate nel decreto ingiuntivo;*
 - *il pagamento della somma di Euro 30.000,00 a titolo di interessi moratori, entro la data del 15.09.2026;*
 - *la somma di Euro 193.434,19, quale quota residua della sorte capitale entro il 31.10.2026, qualora le somme dovessero essere accreditate prima di tale data saranno erogate nell'immediatezza dell'accredito da parte del competente Ministero;*
3. *La CO.E.S. di Francesco Guzzo S.R.L. per come sopra rappresentata, accetta il pagamento delle somme dettagliate al punto 2 e alle scadenze esplicitate nel medesimo punto, a tacitazione di ogni pretesa creditoria nei confronti dell'Ente;*
4. *La CO.E.S. di Francesco Guzzo S.R.L., si impegna inoltre a rinunciare al decreto ingiuntivo in questione;*
5. *La presente transazione non ha effetto novativo dell'obbligazione originaria;*

6. *I comparenti infine dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità e all'equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra.*

Letto confermato e sottoscritto

***Per il Comune di Squillace
Il Responsabile del Servizio Contenzioso
Avv. Giuseppina Ferrucci***

Per CO.E.S. di Francesco Guzzo S.R.L.

18/02/2026

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zofrea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

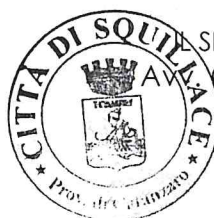
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci